



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Meswono;
2. Tempat lahir : Bukit Nenas;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya Gg. Mekarsari Rt/Rw 003/000 Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan.Dumai Timur Kota Dumai Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Meswono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipesidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MESWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” “, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap selama 1 (satu.) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak Rp. 100,000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pidana pengganti denda selama 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 2 (lembar) screenshot akun facebook atas nama Firdaus dengan Foto Profil menggunakan baju tentara dan menggunakan baju biasa;
 - 13 (tiga belas) lembar screenshot percakapan melalui messenger antara pelapor dengan akun atas nama Firdaus.Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1(satu) buah handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan IMEI 1 : 862334044843118 dan IMEI 2 :862334044843100;
 - 1(satu) Buah Simcard Telkomsel 082284640165 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S;
 - 1(satu) Buah Simcard Telkomsel 085210205478 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S;
 - 1(satu) buah Buku rekening Tabungan BRI Simpedes KCP Sukajadi dengan nomor rekening 226401000507531 An.MESWONO;
 - 1(satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6713014060447375;
 - 1(satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082284640165 dengan nama akun Firdaus.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti transferan ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
- 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI No.Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE dengan tujuan rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO sebagai berikut :
 - Periode transaksi tanggal 21/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 22/08/20 sebesar Rp 3.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 6.500.000,-;
- 1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI No. Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE periode transaksi tanggal 30/09/20 sebesar Rp 1.500.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Indo Ele

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan keberatannya (Pledoi) dipersidangan namun meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MESWONO pada hari-hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti di bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jalan Toyota Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu, Saksi Indo Ele dengan menggunakan akun facebook Indi Elle menerima permintaan pertemanan dari akun facebook atas nama Firdaus, dimana akun tersebut adalah akun Facebook yang digunakan Terdakwa dan pada foto profil akun Firdaus tersebut terpasang foto terdakwa yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan baju seragam TNI. Selanjutnya setelah Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi elle berteman dengan akun Firdaus milik Terdakwa, keduanya kemudian menjalin komunikasi yang intens melalui messenger setidaknya sejak tanggal 03 Agustus 2021 dimana pesan singkat melalui messenger ini diterima Saksi Indo Ele melalui akun face book Indi Ele baik di Jalan Toyota Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu;

Bahwa pada komunikasi melalui pesan singkat messenger antara Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Firdaus dengan Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi ele pada tanggal 05 Agustus 2020 s/d 08 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi Indo Ele bahwasannya Terdakwa mencari pendamping yang serius. Percakapan dalam pesan singkat dari Terdakwa membuat Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa tengah mencari pendamping hidup, padahal dalam hal ini Terdakwa telah berumah tangga.. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020, untuk lebih menyakinkan Saksi Indo Ele, Terdakwa menyuruh orang lain berperan sebagai orang tua Terdakwa dengan memberikan nomor handphone 082171145411 seolah - olah nomor tersebut adalah nomor handphone orangtua Terdakwa, Kemudian karena Terdakwa yakin kalau Saksi Indo ele mempercayai Terdakwa, karenanya pada percakapan singkat melalui messenger yang dikirimkan Terdakwa ke akun Facebook Indi Elle selanjutnya, Terdakwa yang bekerja sebagai pedagang sayur mulai membuat percakapan seolah – olah Terdakwa sedang bersama pimpinan dan sedang mengurus mutasi pemindahan tugas Terdakwa Untuk lebih menyakinkan Saksi Indo Ele Terdakwa mengirimkan sejumlah foto Terdakwa dalam pakaian seragam TNI kepada Saksi Indo ele sebagai berikut:

FOTO

Bahwa dengan alasan mengurus mutasi, Terdakwa kemudian meminta Saksi Indo Ele mengirimkan sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
2. Pada tanggal 22 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



3. Pada tanggal 22 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saya yang satunya lagi namun saya lupa nomornya mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
4. Pada tanggal 23 Agustus 2020 malam melalui rekening BRI milik saya yang satunya lagi namun saya lupa nomornya mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
5. Pada tanggal 24 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
6. Pada tanggal 24 Agustus 2020 malam melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
7. Pada tanggal 25 Agustus 2020 pagi melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
8. Pada tanggal 25 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
9. Pada tanggal 26 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
10. Pada tanggal 14 September 2020 melalui SMS Banking BRI milik saya mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
11. Pada tanggal 20 September 2020 melalui Brilink mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
12. Pada tanggal 30 September 2020 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
13. Pada tanggal 28 Oktober 2020 melalui rekening teman saya mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;



14. Pada tanggal 13 November 2020 melalui Brilink mengirimkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
15. Pada tanggal 15 November 2020 melalui rekening teman saya mengirimkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
16. Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
17. Pada tanggal 24 Maret 2021 Sdri. INDO ELE dengan menggunakan rekening BRI miliknya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO milik saya;
18. Pada tanggal 27 Juni 2021 melalui rekening BRI milik saya nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 130.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
19. Pada tanggal 17 Oktober 2021 melalui SMS Banking saya mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000,- ke rekening BRI 543901015396533 atas nama ELISA

sehingga total keseluruhan uang yang ditransferkan Saksi Indo Ele kepada Terdakwa adalah sebanyak Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta sertus limapuluh ribu rupiah);

Selain uang sejumlah pelaku juga meminta agar dikirimkan 1 (satu) unit notebook merk toshiba warna biru, 10 inci dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- yang sesuai permintaan Terdakwa Saksi Indo ele kirimkan ke Alamat di Jln. Swadaya Rt :03 Kel. Bukit Batram Kec. Dumai Timur Kodya Dumai Kota Propinsi Riau Kode Pos 28811 dengan nama pengirim Sdra. FIRDAUS dengan nama tujuan Bapak LEGIANTO;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE atas nama ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST, diperoleh hal – hal sebagai berikut :

1. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
3. Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan system elektronik. Penyebarluasan dapat berupa meneruskan dan / atau mengirimkan informasi dan / atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik, contoh Mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan kedalam social networking / social media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan short message service (SMS) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor handphone lainnya;
4. Mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;
5. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui Sistem Elektronik sehingga menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau public;
6. Akun adalah nama pengguna atau identitas yang di daftarkan pada aplikasi media sosial whatsapp. Status Akun adalah kondisi atau keadaan yang dimiliki oleh yang mempunyai akun;
7. Bahwa hasil cetak informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia".

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (esepsi) atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INDOK ELE di bawah sumpah:

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda Sulteng dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Saksi tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu, Saksi Indo Ele dengan menggunakan akun facebook Indi Elle menerima permintaan pertemanan dari akun facebook atas nama Firdaus, dimana akun tersebut adalah akun Facebook yang digunakan Terdakwa dan pada foto profil akun Firdaus tersebut terpasang foto terdakwa yang mengenakan baju seragam TNI;
- Bahwa setelah Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi elle berteman dengan akun Firdaus milik Terdakwa, keduanya kemudian menjalin komunikasi yang intens melalui messenger setidaknya sejak tanggal 03 Agustus 2021 dimana pesan singkat melalui messenger ini diterima Saksi Indo Elle melalui akun face book Indi Ele baik ;
- Bahwa pada komunikasi melalui pesan singkat messenger antaraTerdakwa dengan menggunakan akun facebook Firdaus dengan Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi ele pada tanggal 05 Agustus 2020 s/d 08 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi Indo Ele bahwasannya Terdakwa mencari pendamping yang serius;
- Bahwa percakapan dalam pesan singkat dari Terdakwa membuat Saksi Indo Ele mempercayai bahwasannya Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang tengah mencari pendamping hidup, Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2020 , Terdakwa memberikan Nomor 082284640165 yaitu nomor media social whatapps yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020, untuk lebih menyakinkan Saksi Indo Ele, Terdakwa menyuruh orang lain berperan sebagai orang tua Terdakwa dengan memberikan nomor handphone

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0821 71145411 seolah - olah nomor tersebut adalah nomor handphone orangtua Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyakinkan Saksi Indo Ele dan membuat saksi mempercayai Terdakwa sungguh – sungguh berniat menjadikan Saksi Indo Ele sebagai Istrinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku kalau Terdakwa sebagai anggota TNI sedang mengurus mutasi sehingga membutuhkan biaya, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening atas nama Meswono yaitu orang yang diakui oleh Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa di kesatuan Terdakwa;
- Bahwa untuk lebih menyakinkan Saksi, Terdakwa juga mengirimkan sejumlah foto melalui media social whatsapp yang menggambarkan Terdakwa berseragam tantara Bersama sejumlah orang yang diakui sebagai teman – teman sekerja Terdakwa;
- Bahwa mempercayai perkataan Terdakwa yang dikirim melalui messenger media sosial Face book dan media social Whatapps milik Terdakwa nomor 082284640165 tersebut, Saksi Indo Ele lalu mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa ke nomor rekening atas nama Meswono tersebut, yang terinci sebagai berikut :

1. Pada tanggal 21 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saksi Indo ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
2. Pada tanggal 22 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saksi Indo ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
3. Pada tanggal 22 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele yang lainnya namun Saksi lupa nomornya, mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
4. Pada tanggal 23 Agustus 2020 malam melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele namun lupa nomornya mengirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
5. Pada tanggal 24 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
6. Pada tanggal 24 Agustus 2020 malam melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
7. Pada tanggal 25 Agustus 2020 pagi melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
8. Pada tanggal 25 Agustus 2020 siang melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
9. Pada tanggal 26 Agustus 2020 melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
10. Pada tanggal 14 September 2020 melalui SMS Banking BRI milik saksi Indo Ele mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
11. Pada tanggal 20 September 2020 melalui Brilink mengirimkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
12. Pada tanggal 30 September 2020 melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
13. Pada tanggal 28 Oktober 2020 melalui rekening teman saksi Indo Ele mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
14. Pada tanggal 13 November 2020 melalui Brilink mengirimkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
15. Pada tanggal 15 November 2020 melalui rekening teman saksi Indo Ele mengirimkan uang sebesar Rp. 3.700.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Pada tanggal 31 Januari 2021 melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 600.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
17. Pada tanggal 24 Maret 2021 dengan menggunakan rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO ;
18. Pada tanggal 27 Juni 2021 melalui rekening BRI milik saksi Indo Ele nomor 450901020986537 mengirimkan uang sebesar Rp. 130.000,- ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;
19. Pada tanggal 17 Oktober 2021 melalui SMS Banking saksi Indo Ele mengirimkan uang sebesar Rp. 120.000,- ke rekening BRI 543901015396533 atas nama ELISA
- Bahwa total keseluruhan uang yang ditransferkan Saksi Indo Ele kepada Terdakwa adalah sebanyak Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang sebanyak Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, Terdakwa juga meminta agar Saksi Indo Ele mengirimkan note book untuk Terdakwa. Dimana Saksi Indo Ele kemudian mengirimkan 1 (satu) unit notebook merk toshiba warna biru, 10 inci dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dikirimkan Saksi Indo ele ke Alamat di Jln. Swadaya Rt :03 Kel. Bukit Batram Kec. Dumai Timur Kodya Dumai Kota Propinsi Riau Kode Pos 28811 dengan nama pengirim Sdra. FIRDAUS dengan nama tujuan Bapak LEGIANTO;
- Bahwa Saksi akhirnya mengetahui kalau Terdakwa bukan Tentara seperti dikatakan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

2. Saksi RIFALDI, saksi dibawah sumpah;

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda Sulteng dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Indo Ele sebagai rekan sekerja Saksi di pabrik roti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Indo Ele memiliki akun facebook dan Saksi Indo Ele menjalin hubungan dengan akun facebook Firdaus;
- Bahwa akun facebook Firdaus tersebut memasang foto laki – laki berpakaian seragam tentara sebagai mana barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Saksi Indo Ele melakukan percakapan melalui media social whatsapp maupun video call dengan laki – laki yang ada di foto tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi Indo Ele mengaku telah ditipu dengan terdakwa yang menggunakan akun facebook Firdaus dengan jumlah sekitar Rp. 60 juta dan 1 unit laptop ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

3.Saksi ELISA saksi dibawah sumpah

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Polda Sulteng dan saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap diri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan tentara, melainkan pedagang sayur dipasar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang lebih dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi yaitu uang keuntungan berdagang;
- Bahwa Terdakwa lebih sering tidak dirumah karena membeli barang dagangan diluar kota;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak perempuan yang masih kecil dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. keterangan Ahli ITE atas nama ANDI CHANDRA PANNYIWI.T.ST, yang dibacakan dipersidangan telah memberikan keterangannya dalam penyidikan dibawah janji, karenanya keterangannya dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:
 - bahwa ahli menerangkan Berdasarkan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan sebagai berikut :
 - bahwa ahli menerangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa ahli menerangkan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa ahli menerangkan Mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain;
- Bahwa ahli menerangkan Akun adalah nama pengguna atau identitas yang di daftarkan pada aplikasi media sosial whatsapp;
- Bahwa ahli menerangkan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa ahli menerangkan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Komputer/Jaringan Internet);
- Bahwa ahli menerangkan media sosial (media social) adalah situs web yang berfungsi sebagai forum online atau sarana interaksi sosial, pergaulan, pertemanan, serta sebagai sarana berbagi atau bertukar informasi, saling komentar, dan lain sebagainya melalui jaringan internet;
- Bahwa ahli menerangkan jejaring sosial adalah bagian dari media sosial yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan, jaringan bisnis, jaringan pergerakan dan sebagainya. atau sebagai contoh media sosial itu sebagai kendaraan mobil (benda) sedangkan jejaring sosial adalah mengendarai mobil itu (aksi/pemanfaatan) tetapi



ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan antara media sosial dan jejaring sosial dibedakan dari sisi konten dan interaksi jika hanya berbagi konten disebut media sosial, jika untuk berinteraksi disebut jejaring sosial. Contoh media sosial seperti Website, Blog, Facebook, Instagram, Whatsapp, Twiter, Telegram, Youtube dan lain sebagainya;

- Bahwa ahli menerangkan hasil cetak informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Firdaus;
- Bahwa Terdakwa memasang foto profil terdakwa dengan mengenakan kostum tentara pada akun facebook Firdaus milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah pedagang sayur mayur di pasar dan bukan mempunyai pekerjaan sebagai anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa bulan sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa dengan akun facebook dengan nama Firdaus mengirimkan permintaan pertemanan kepada Saksi Indo Ele yang menggunakan akun facebook Indi Elle, dan Saksi Indo Ele menerima permintaan pertemanan Terdakwa dari akun facebook atas nama Firdaus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai mengirimkan kata – kata manis kepada Saksi Indo Ele baik melalui messenger seolah Terdakwa adalah anggota TNI yang sedang mencari pasangan hidup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak;
- Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan saksi Indo ele kemudian juga dilakukan melalui media social whatsapp melalui sarana handphone dan dalam komunikasi Terdakwa dengan Saksi Indo Ele tersebut, Terdakwa berusaha menyakinkan Saksi Indo Ele juga dengan cara meminta orang lain berperan selaku orangtua Terdakwa dimana orang tersebut melakukan percakapan dengan Saksi Indo Ele seolah orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan beberapa foto Terdakwa dalam kostum Tentara baik foto sendiri maupun foto bersama beberapa orang yang diakui Terdakwa sebagai rekan sekerja Terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa yakin kalau Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa akan melakukan mutasi dan membutuhkan biaya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirimkan rekening atas nama Meswono yang diakui Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa dan Saksi Indi Ele mulai mengirimkan uang ke rekening tersebut secara bertahap sampai menjadi sebanyak kurang lebih Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain rekening atas nama meswono, Terdakwa juga mengirimkan rekening atas nama Elisa Istri Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai tetangga Terdakwa. Namun Terdakwa tidak menyerahkan uangnya kepada Elisa istri Terdakwa melainkan mempergunakan seluruh uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain uang Terdakwa juga meminta Saksi Indo Ele untuk mengirimkan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah Terdakwa menerima laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (lembar) screenshot akun facebook atas nama Firdaus dengan Foto Profil menggunakan baju tentara dan menggunakan baju biasa, 13 (tiga belas) lembar screenshot percakapan melalui messenger antara pelapor dengan akun atas nama Firdaus, 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti transferan ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO, 2 (dua) lembar printout rekening koran Bank BRI No.Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE dengan tujuan rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO sebagai berikut :

- Periode transaksi tanggal 21/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-
- Periode transaksi tanggal 22/08/20 sebesar Rp 3.000.000,-
- Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-
- Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-
- Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 6.500.000,-1 (satu) lembar printout rekening koran Bank BRI No. Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE periode transaksi tanggal 30/09/20 sebesar Rp 1.500.000, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan IMEI 1 :862334044843118 dan IMEI 2 :862334044843100, 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel 082284640165 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S, 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel 085210205478 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S, 1 (satu) buah Buku rekening Tabungan BRI Simpedes KCP Sukajadi dengan nomor rekening 226401000507531 An.MESWONO, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6713014060447375, 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082284640165 dengan nama akun Firdaus, Export chat Whatsapp dari nomor 082284640165 dengan nama akun Firdaus yang dikirimkan kepada nomor whatsapp 0856 5722 6646 dengan nama akun whatsapp Indi yang dimasukkan ke dalam CD berikut satu bundle printoutnya, 1 (satu) buah akun media sosial facebook atas nama Firdaus.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Bahwa Terdakwa MESWONO pada hari- hari yang sudah tidak dapat diingat kembali dengan pasti di bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Oktober 202, bertempat di Jalan Toyota Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- Bahwa benar bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu, Saksi Indo Ele dengan menggunakan akun facebook Indi Elle menerima permintaan pertemanan dari akun facebook atas nama Firdaus, dimana akun tersebut adalah akun Facebook yang digunakan Terdakwa dan pada foto profil akun Firdaus tersebut terpasang foto terdakwa yang mengenakan baju seragam TNI;
- Bahwa benar setelah Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi elle berteman dengan akun Firdaus milik Terdakwa, keduanya kemudian menjalin komunikasi yang intens melalui messenger setidaknya sejak tanggal 03 Agustus 2021 dimana pesan singkat melalui messenger ini diterima Saksi Indo Elle melalui akun face book Indi Ele baik di Jalan Toyota Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu atau Jalan Hangtuah Lorong Bukit Marwa Kota Palu;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Firdaus dengan Saksi Indo Ele dengan akun facebook Indi ele pada tanggal 05 Agustus 2020 s/d 08 Agustus 2020 tersebut, Terdakwa memberitahu Saksi Indo Ele bahwasannya Terdakwa mencari pendamping yang serius. Percakapan dalam pesan singkat dari Terdakwa membuat Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa tengah mencari pendamping hidup, padahal dalam hal ini Terdakwa telah berumah tangga.. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2020, untuk lebih menyakinkan Saksi Indo Ele, Terdakwa menyuruh orang lain berperan sebagai orang tua Terdakwa dengan memberikan nomor handphone 082171145411 seolah - olah nomor tersebut adalah nomor handphone orangtua Terdakwa;
 - Bahwa benar uang yang ditransferkan Saksi Indo Ele kepada Terdakwa adalah sebanyak Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta sertus limapuluh ribu rupiah)
 - Bahwa benar Selain uang sejumlah pelaku juga meminta agar dikirimkan 1 (satu) unit notebook merk toshiba warna biru, 10 inci dengan harga sebesar Rp. 4.000.000,- yang sesuai permintaan Terdakwa Saksi Indo ele kirimkan ke Alamat di Jln. Swadaya Rt :03 Kel. Bukit Batram Kec. Dumai Timur Kodya Dumai Kota Propinsi Riau Kode Pos 28811 dengan nama pengirim Sdra. FIRDAUS dengan nama tujuan Bapak LEGIANTO
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak;
4. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
5. Yang mengakibatkan kerugian konsumen;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



6. Dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

Ad. 1 unsur setiap orang

Menimbang, Bahwa benar yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa; MESWONO;

Bahwa benar Terdakwa; MESWONO adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa dapat memahami dan mengerti bahkan tidak menolak surat dakwaan, selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara runtut sesuai kronologis kejadian perkara. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “setiap orang” disini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa , mengenai unsur “dengan sengaja”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa, hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie) yang menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie) yang menitik beratkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas, dapat ditarik suatu tafsiran arti “dengan sengaja” atau “opzetilijk” diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa yang



diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Firdaus dan Terdakwa memasang foto profil terdakwa dengan mengenakan kostum tentara pada akun facebook Firdaus milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa adalah pedagang sayur mayur di pasar dan bukan anggota TNI dan sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa dengan akun facebook dengan nama Firdaus mengirimkan permintaan pertemanan kepada Saksi Indo Ele yang menggunakan akun facebook Indi Elle, dan Saksi Indo Ele menerima permintaan pertemanan Terdakwa dari akun facebook atas nama Firdaus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengganti foto profil terdakwa yang mengenakan kostum tentara pada akun facebook Firdaus bahkan kemudian Terdakwa mulai mengirimkan kata – kata manis kepada Saksi Indo Ele baik melalui messenger seolah Terdakwa adalah anggota TNI yang sedang mencari pasangan hidup dan Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak namun Terdakwa tetap menyakinkan Saksi Indo Ele bahwasannya Terdakwa sedang mencari pasangan hidup bahkan untuk lebih meyakinkan saksi Indo ele, Terdakwa kemudian meminta orang lain berperan selaku orangtua Terdakwa dimana orang tersebut lalu melakukan percakapan dengan Saksi Indo Ele seolah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuat Saksi Indo Ele lebih yakin, Terdakwa juga mengirimkan beberapa foto Terdakwa dalam kostum Tentara baik foto sendiri maupun foto bersama beberapa orang yang diakui Terdakwa sebagai rekan sekerja Terdakwa, kalau Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa akan melakukan mutasi. Dimana mutasi tersebut membutuhkan biaya dan Terdakwa kemudian menarik keuntungan dari saksi Indo Ele dengan mengirimkan rekening atas nama Meswono yang diakui Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa dan Saksi Indo Ele yang mempercayai Terdakwa mulai mengirimkan uang ke rekening tersebut secara bertahap sampai menjadi sebanyak kurang lebih Rp. 64.150.000,- (enam puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selain uang Terdakwa juga meminta Saksi Indo Ele untuk mengirimkan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana setelah Terdakwa menerima laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsure “ dengan sengaja” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. tanpa hak

Menimbang, Bahwa benar Undang-undang RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan makna atau arti atas frasa “tanpa hak” namun menurut anotasi Doktrina Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut dengan istilah “wederrechtelijk dengan mengandung pengertian bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain atau hak subjektif orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indo Ele dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut setelah terdakwa yakin kalau Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa, bahwasannya Terdakwa adalah anggota TNI yang sedang mencari pasangan hidup, Terdakwa lalu mengatakan kalau Terdakwa akan melakukan mutasi, dimana mutasi tersebut membutuhkan biaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik keuntungan dari saksi Indo Ele dengan mengirimkan rekening atas nama Meswono, yang diakui Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa. Dan Saksi Indo Ele yang mempercayai Terdakwa mulai mengirimkan uang yang seharusnya menjadi hak Saksi Indo Ele ke rekening tersebut secara bertahap sampai menjadi sebanyak Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain uang Terdakwa juga meminta Saksi Indo Ele untuk mengirimkan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- dimana setelah Terdakwa menerima laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menerima uang sebanyak Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- dan selanjutnya dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa mendatangkan keuntungan bagi Terdakwa namun merugikan hak Saksi Indo Ele setidaknya sebesar Rp. 68.150.000,- (enampuluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “tanpa hak”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan

Menimbang, Bahwa benar unsur Pasal tersebut diatas terkandung maksud alternatif dengan demikian terbuktinya salah satu unsur pasal berarti membuktikan seluruh unsur pasal dimaksud, berdasarkan keterangan Ahli, Saksi Indo Ele dan diakui oleh Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Firdaus dan Terdakwa memasang foto profil terdakwa dengan mengenakan kostum tentara pada akun facebook Firdaus milik Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa adalah pedagang sayur mayur di pasar dan bukan anggota TNI;
- Bahwa benar Terdakwa bulan sekitar bulan Juli 2020, Terdakwa dengan akun facebook dengan nama Firdaus mengirimkan permintaan pertemanan kepada Saksi Indo Ele yang menggunakan akun facebook Indi Elle, dan Saksi Indo Ele menerima permintaan pertemanan Terdakwa dari akun facebook atas nama Firdaus;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengganti foto profil terdakwa yang mengenakan kostum tentara pada akun facebook Firdaus bahkan kemudian Terdakwa mulai mengirimkan kata – kata manis kepada Saksi Indo Ele baik melalui messenger seolah Terdakwa adalah anggota TNI yang sedang mencari pasangan hidup;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwasannya Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak namun Terdakwa tetap menyakinkan Saksi Indo Ele bahwasannya Terdakwa sedang mencari pasangan hidup bahkan untuk lebih meyakinkan saksi Indo ele, Terdakwa kemudian meminta orang lain berperan selaku orangtua Terdakwa dimana orang tersebut lalu melakukan percakapan dengan Saksi Indo Ele seolah orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar untuk membuat Saksi Indo Ele lebih yakin, Terdakwa juga mengirimkan beberapa foto Terdakwa dalam kostum Tentara baik foto sendiri maupun foto bersama beberapa orang yang diakui Terdakwa sebagai rekan sekerja Terdakwa ;



- Bahwa benar setelah terdakwa yakin kalau Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa akan melakukan mutasi. Dimana mutasi tersebut membutuhkan biaya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menarik keuntungan dari saksi Indo Ele dengan mengirimkan rekening atas nama Meswono yang diakui Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa dan Saksi Indo Ele yang mempercayai Terdakwa mulai mengirimkan uang ke rekening tersebut secara bertahap sampai menjadi sebanyak kurang lebih Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain uang Terdakwa juga meminta Saksi Indo Ele untuk mengirimkan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana setelah Terdakwa menerima laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merugikan Saksi Indo Ele sebanyak Rp. 68.150.000,- (enampuluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasar pendapat ahli, perbuatan Terdakwa menjalin komunikasi dengan Saksi Indo Ele dengan menggunakan sarana media social adalah menyebarkan berita dalam bentuk transmisi ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsure “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan“, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5 yang mengakibatkan kerugian konsumen

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan diketahui :setelah terdakwa yakin kalau Saksi Indo Ele mempercayai Terdakwa, Terdakwa lalu mengatakan bahwasannya Terdakwa dalam tugasnya selaku anggota TNI akan melakukan mutasi. Dimana mutasi tersebut membutuhkan biaya. Terdakwa kemudian menarik keuntungan dari saksi Indo Ele dengan mengirimkan rekening atas nama Meswono yang diakui Terdakwa sebagai pimpinan Terdakwa dan Saksi Indo Ele yang mempercayai Terdakwa mulai mengirimkan uang ke rekening tersebut secara bertahap sampai menjadi sebanyak kurang lebih Rp. 64.150.000,- (enampuluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan selain uang Terdakwa juga meminta Saksi Indo Ele untuk mengirimkan 1 (satu) unit laptop seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana setelah Terdakwa menerima laptop tersebut, kemudian Terdakwa menjual laptop tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatanTerdakwa telah merugikan Saksi Indo Ele sebanyak Rp. 68.150.000,- (enampuluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “yang mengakibatkan kerugian konsumen “, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6 dalam Transaksi Elektronik

Menimbang, Bahwa benar sebagaimana dalam fakta persidangan diketahui dan berdasarkan pendapat ahli sebagai berikut :Dokumen Elektronik adalah setiap informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan mentransmisikan adalah mengirim atau meneruskan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak lain atau tempat lain, misalnya meneruskan dan / atau mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain dan Akun adalah nama pengguna atau identitas yang di daftarkan pada aplikasi media sosial whatsapp dan Transaksi Elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi Indo Ele dengan sarana media elektronik berupa handphone yang terkoneksi dengan aplikasi Whatsapp dan Facebook yang selanjutnya komunikasi tersebut mendatangkan kerugian bagi Saksi Indo Ele adalah bentuk perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan atau media elektronik berupa handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure “ dalam Transaksi Elektronik “, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan dan mencoreng nama baik intitusi Tentara Nasiaonal Indonesia;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbutannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MESWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” , Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Jo Pasal 45A ayat (1) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MESWONO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (lembar) screenshot akun facebook atas nama Firdaus dengan Foto Profil menggunakan baju tentara dan menggunakan baju biasa;
 - 13 (tiga belas) lembar screenshot percakapan melalui messenger antara pelapor dengan akun atas nama Firdaus;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
 - 1 (satu) buah handphone merek OPPO A5S Warna Hitam dengan IMEI 1 :862334044843118 dan IMEI 2 :862334044843100;
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel 082284640165 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S;
 - 1 (satu) Buah Simcard Telkomsel 085210205478 yang terpasang dalam handphone OPPO A5S;
 - 1 (satu) buah Buku rekening Tabungan BRI Simpedes KCP Sukajadi dengan nomor rekening 226401000507531 An.MESWONO;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu 6713014060447375;
 - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 082284640165 dengan nama akun Firdaus;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 10 (sepuluh) lembar screenshot bukti transferan ke rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar prinout rekening koran Bank BRI No.Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE dengan tujuan rekening BRI 226401000507531 atas nama MESWONO sebagai berikut :
 - Periode transaksi tanggal 21/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 22/08/20 sebesar Rp 3.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 24/08/20 sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 2.500.000,-;
 - Periode transaksi tanggal 25/08/20 sebesar Rp 6.500.000,-;
- 1 (satu) lembar prinout rekening koran Bank BRI No. Rekening 450901020986537 atas nama INDO ELE periode transaksi tanggal 30/09/20 sebesar Rp 1.500.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Indo Ele;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Anthonie Spilkam Mona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Irna Indira Ratih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H

Anthonie Spilkam Mona, S.H

Panitera Pengganti,

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27